

Lima, 09 de octubre de 2026

CARTA N.º 09102026-1-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefa del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150, 3er. piso, Plaza de Armas, Huacho

Presente.–

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA a la Carta N.º 07102026-2-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. (solicitud de servicio de control – Orden de Compra N.º 000146 / OCAM-2022-301371-25-0).

REFERENCIA: Correo electrónico de su despacho (ocimunihuacho@gmail.com) en respuesta a nuestra Carta N.º 07102026-2.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, atiende lo solicitado por su despacho y remite lo siguiente:

1. Carta N.º 07102026-2 firmada en todas sus hojas. Se adjunta nuevamente la carta, con nuestra firma en las hojas solicitadas.

2. Sobre el extravío del Expediente N.º 00655163. La Municipalidad **nunca nos entregó un documento** sobre el extravío. Nos lo comunicó **de manera verbal un trabajador de la Oficina de Logística** cuando visitamos la entidad, luego de nuestra reunión del **29 de setiembre de 2023** con la Oficina General de Administración y Finanzas. Se nos dijo que el expediente había sido derivado a Logística el **04 de octubre de 2023** y que **no lo encontraban**.

Precisamente porque la Municipalidad no lo puso por escrito, **lo reportamos nosotros, por escrito, en múltiples cartas:** a la Municipalidad el **13/03/2025** y el **28/04/2025** (Anexos 1 y 2), con copia a su despacho; a PERÚ COMPRAS el **24/05/2024**, el **20/09/2024** y el **14/03/2025**; y a la Defensoría del Pueblo el **24/05/2024**. En todas ellas consignamos que el área de Logística *“nos indica que lo han extraviado y no encuentran nuestro expediente”*. **La Municipalidad nunca respondió ni desmintió ese hecho.**

No está a nuestro alcance presentar un documento que la propia entidad nunca emitió. **Corresponde a la Municipalidad explicar qué pasó con el expediente y, sobre todo, resolver el pago.** En todo caso, el **07 de octubre de 2026** la Municipalidad registró nuestra Carta N.º 07102026-1 como **DOC 2621771** dentro del **EXP 655163**, lo que demuestra que **el expediente figura activo en su Sistema de Gestión Documentaria**. Solicitamos a su despacho **verificar directamente en ese expediente** el trámite del pago y las razones por las que, después de más de tres años, **no se ha pagado**.

Lo que esperamos de su despacho no es un trámite más, sino una solución: que la Municipalidad **pague lo que debe** y que se determine **qué pasó con el giro de S/ 3,482.27** registrado en el SIAF (Expediente SIAF N.º 3618-2022) que nunca llegó a nuestra empresa.

3. Requerimientos de pago presentados ante la Municipalidad. Adjuntamos los requerimientos de pago dirigidos a la Oficina General de Administración y Finanzas y al Alcalde:

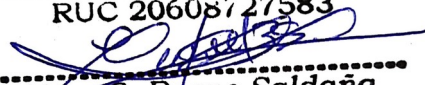
Anexo	Documento	Fecha	Dirigido a
1	Carta N.º 13032025	13/03/2025	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas (c.c. Alcalde, Logística y OCI)
2	Carta N.º 28042025	28/04/2025	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas (c.c. Alcalde, Logística y OCI)
3	Carta N.º 355-2026	02/07/2026	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas (c.c. Alcalde, Contabilidad y OCI)
4	Carta N.º 356-2026	03/08/2026	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas (c.c. Alcalde, Contabilidad y OCI)
5	Carta N.º 07102026-1 (DOC 2621771 – EXP 655163)	07/10/2026	Alcalde Provincial

4. Copia de DNI de la Titular Gerente (Anexo 6).

Quedamos atentos a cualquier información adicional que su despacho requiera.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583



Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Carta N.º 07102026-2**, firmada en todas sus hojas, con sus anexos.
- **Anexo 1:** Carta N.º 13032025, del 13/03/2025.
- **Anexo 2:** Carta N.º 28042025, del 28/04/2025.
- **Anexo 3:** Carta N.º 355-2026, del 02/07/2026.
- **Anexo 4:** Carta N.º 356-2026, del 03/08/2026.
- **Anexo 5:** Carta N.º 07102026-1, del 07/10/2026, dirigida al Alcalde (cuerpo de la carta).
- **Anexo 6:** Copia del DNI de la Titular Gerente.

CARTA N.º 07102026-2

Firmada en todas sus hojas, con sus anexos

Lima, 07 de octubre de 2026

CARTA N.º 07102026-2-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefa del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTROL Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES por la falta de pago de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), el **giro SIAF de S/ 3,482.27 no recibido** y la **rebaja no sustentada de S/ 1,741.12**.

REFERENCIAS:

- a) Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 14 de febrero de 2024, dirigido a su despacho.
- b) Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026, dirigido a su despacho.
- c) Nuestras cartas a la Municipalidad del 13/03/2025, 28/04/2025, 02/07/2026 y 03/08/2026, todas con copia a su despacho.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a su despacho para **solicitar formalmente la intervención del Órgano de Control Institucional** ante hechos que, más allá de una deuda impaga, revelan **posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos** de la Municipalidad.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022 (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3618-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió**.
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha 07 de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Carta N.º 07102026-1).

2. POR QUÉ CORRESPONDE LA INTERVENCIÓN DEL OCI

2.1. Su despacho conoce estos hechos desde febrero de 2024. PERÚ COMPRAS los puso en su conocimiento mediante el **Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM** y nuevamente mediante el **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME**, solicitándole evaluar *“las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables”*. Nuestras cartas a la Municipalidad también le fueron remitidas en copia. **A la fecha no tenemos conocimiento de ninguna acción adoptada, y la deuda sigue impaga.**

2.2. Los hechos exceden un simple retraso. La propia información del SIAF de la Municipalidad registra:

- un **giro de S/ 3,482.27** (26/01/2023, Documento N.º 0103) **que no llegó a nuestra empresa**, por lo que es indispensable determinar **quién recibió ese dinero**;
- una **rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF) **sin sustento notificado**; y
- un **expediente administrativo extraviado** (Expediente N.º 00655163).

2.3. Las normas incumplidas son claras:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”*, y *“en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.

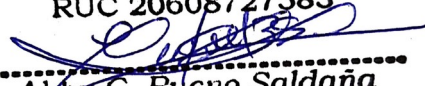
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”*, y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

2.4. Conforme a la **Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República**, y al artículo 6 de la **Directiva de los Órganos de Control Institucional (Resolución de Contraloría N.º 392-2020-CG)**, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 001886-2024, el OCI tiene por finalidad **cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones de la entidad y la correcta y transparente gestión de sus recursos.**

3. LO QUE SOLICITAMOS

1. Que su despacho **disponga el servicio de control que corresponda** respecto de la Orden de Compra OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1 y del Expediente SIAF N.º 3618-2022.
2. Que se **verifique el destino del giro de S/ 3,482.27** del 26/01/2023 (beneficiario, medio de pago, cuenta de destino y constancia de cobro).
3. Que se **verifique el sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF).
4. Que se **verifique el extravío del Expediente N.º 00655163** y se identifique a los responsables.
5. Que se **determinen las responsabilidades** de los funcionarios a cargo de la conformidad y el pago, conforme al numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069.
6. Que se nos **informe por escrito** las acciones adoptadas desde la recepción de los oficios de PERÚ COMPRAS de 2024 y 2026.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Consulta del Expediente SIAF N.º 3618-2022 (giro de S/ 3,482.27 y rebaja de S/ 1,741.12).
- **Anexo 2:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

Los demás antecedentes (orden de compra, guía de remisión, factura y oficios de PERÚ COMPRAS de 2024) obran en la carta dirigida al Alcalde, remitida en copia a su despacho.

CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPF
---------------------	----------------------	----------------------

Consulta de Expediente Administrativo

Año
2022

Entidad
301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Expediente
3618

Tipo Operación
N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Compra
CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Tipo Proceso Selección
26 CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO

Datos del Expediente Administrativo

6 items found, displaying all items. 1

Ciclo	Fase	Sec	Corr	Doc	Numero	Fecha	FF	Moneda	Monto	Est	Fecha Proceso	Id Trx	Enviado
G	C	1	1	240	146	04/07/2022	07	S/.	5,223.39	A		2915041758	Enviar
G	C	1	3	240	MEMO N° 472-23-OGAF/	30/12/2022	07	S/.	-1,741.12	A		3109809749	Enviar
G	D	2	1	001	18	09/11/2022	07	S/.	5,223.39	F			
G	D	2	1				07			A		3034564648	Enviar
G	D	2	2	031	MEMO N°472-2023-OGAF	30/12/2022	07	S/.	-1,741.12	A		3108310865	Enviar
G	G	3	1	009	0103	26/01/2023	07	S/.	3,482.27	A		3103273359	Enviar

Export options: [Excel](#) | [PDF](#)

Anexo 1 – Consulta del Expediente SIAF N.º 3618-2022: giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023 y rebaja de S/ 1,741.12.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasCentral de Compras
Públicas (Perú Compras)Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Ada
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.



Firmado digitalmente por JIMENEZ
ESTRADA Yima Jelsa FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 14:56:43 -05:00

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.



Firmado digitalmente por SANCHEZ
RIND Luis Alberto FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 12:48:59 -05:00

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).



Firmado digitalmente por RAMOS
DAVILA Rolando Demetrio FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 10:55:50 -05:00

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima – Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do> Clave: NCROBB6

Anexo 2 – Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026 (pág. 1).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasCentral de Compras
Públicas (Perú Compras)Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiendo que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/t/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.

Anexo 2 (cont.) – PERÚ COMPRAS corrobora el incumplimiento de la Municipalidad y lo traslada al OCI.

ANEXO 1

Carta N.º 13032025, del 13/03/2025 – Requerimiento de pago



Lima, 13 de marzo de 2025

CARTA N° 13032025

Señora

MILAGROS MENA CAMPOS

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO

Cal. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: Pago de la Orden de Compra – OCAM-2022-301371-25-0 del periodo 2022

Referencia: OCAM-2022-301371-25-0 / ORDEN DE COMPRA FISICA N° 000146

De mi mayor consideración;

La empresa ABS BIENES & SERVICIOS EIRL, a la cual represento, participó cotizando por el portal de Peru Compras una solicitud de cotización por 04 llantas las cuales nos fueron adjudicadas según OCAM-2022-301371-25-0 (Fecha de formalización de la orden 06/07/2022) y según orden de compra física emitida por la entidad N° 000146 (Fecha de emisión 04/07/2022)

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de que en el registro SIAF del ministerio de economía figure como GIRADO (adjunto imagen)

Nuestra empresa visitó la entidad el día 29/09/2023, nos reunimos en ese momento con el representante de la Oficina General de Administración y Finanzas, nos informaron que estaban revisando el expediente y que nos informarían vía correo electrónico, en una siguiente visita en el mes de octubre nos informaron que nuestro expediente fue derivado a la oficina de Logística el día 04/10/2023 (adjuntamos dicho documento) pero ahora esta área nos indica que lo han extraviado y no encuentran nuestro expediente, somos una empresa de capitales peruanos que solo busca atender de la manera más correcta a nuestros clientes y realmente no esperamos este trato

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Alby G. Buleno Saldaña
TITULAR GERENTE

Correo electrónico: abs.comercial2@gmail.com

Celular: 986045123

Pd.

CC

Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho

Sr. Ronald David Claros Meza - Jefe de la Oficina de Logística

Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada - Jefe del Órgano de Control Institucional

ANEXO 2

Carta N.º 28042025, del 28/04/2025 – Requerimiento de pago



Lima, 28 de abril de 2025

CARTA N° 28042025

Señora

MILAGROS MENA CAMPOS

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO

Cal. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: Pago de la Orden de Compra – OCAM-2022-301371-25-0 del periodo 2022

Referencia: OCAM-2022-301371-25-0 / ORDEN DE COMPRA FISICA N° 000146

De mi mayor consideración;

La empresa ABS BIENES & SERVICIOS EIRL, a la cual represento, participó cotizando por el portal de Peru Compras una solicitud de cotización por 04 llantas las cuales nos fueron adjudicadas según OCAM-2022-301371-25-0 (Fecha de formalización de la orden 06/07/2022) y según orden de compra física emitida por la entidad N° 000146 (Fecha de emisión 04/07/2022)

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de que en el registro SIAF del ministerio de economía figure como GIRADO (adjunto imagen)

Nuestra empresa visitó la entidad el día 29/09/2023, nos reunimos en ese momento con el representante de la Oficina General de Administración y Finanzas, nos informaron que estaban revisando el expediente y que nos informarían vía correo electrónico, en una siguiente visita en el mes de octubre nos informaron que nuestro expediente fue derivado a la oficina de Logística el día 04/10/2023 (adjuntamos dicho documento) pero ahora esta área nos indica que lo han extraviado y no encuentran nuestro expediente, somos una empresa de capitales peruanos que solo busca atender de la manera más correcta a nuestros clientes y realmente no esperamos este trato

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608747583

Alby G. Buleno Saldaña
TITULAR GERENTE

Correo electrónico: abs.comercial2@gmail.com

Celular: 986045123

Pd.

CC

Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho

Sr. Ronald David Claros Meza - Jefe de la Oficina de Logística

Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada - Jefe del Órgano de Control Institucional

ANEXO 3

Carta N.º 355-2026, del 02/07/2026 – Requerimiento de pago



Lima, 02 de julio de 2026

CARTA N° 355-2026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Señora

ELIZABETH ROXANA ESPINOZA COLLANTES

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO

Call. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: SOLICITO RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO Y PAGO DEL MISMO

Referencia: OCAM-2022-301371-25-0 / ORDEN DE COMPRA FISICA N° 000146 del periodo 2022

De mi mayor consideración;

La empresa ABS BIENES & SERVICIOS EIRL, a la cual represento, participo cotizando por el portal de Peru Compras una solicitud de cotización por 04 llantas las cuales nos fueron adjudicadas según OCAM-2022-301371-25-0 (Fecha de formalización de la orden 06/07/2022) y según orden de compra física emitida por la entidad N° 000146 (Fecha de emisión 04/07/2022)

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión **EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022**, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de que en el registro SIAF del ministerio de economía figure como GIRADO (adjunto imagen)

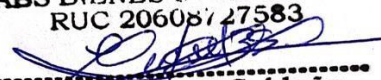
Nuestra empresa visitó la entidad el día 29/09/2023, nos reunimos con la Oficina General de Administración y Finanzas, nos informaron que estaban revisando el expediente y que nos informarían vía correo electrónico, en una siguiente visita en el mes de octubre nos informaron que nuestro expediente fue derivado a la oficina de Logística el día 04/10/2023 (adjuntamos dicho documento, además de la factura y guía de entrega y ANEXOS correspondientes)

Por tanto, solicitamos a su despacho realizar las acciones correspondientes para que cancelen esa factura pendiente

Somos una empresa de capitales peruanos que solo busca atender de la manera más correcta a nuestros clientes

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Alby G. Buleno Saldaña
TITULAR GERENTE

Pd.

CC

Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho

Sr. Julio Victor Carbajal Romero - jefe de la Oficina de Contabilidad

Rosa Yesenia Aguilar Zelada - jefe del Órgano de Control Institucional

ANEXO 4

Carta N.º 356-2026, del 03/08/2026 – Requerimiento de pago



Lima, 03 de agosto de 2026

CARTA N° 356-2026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Señora

ELIZABETH ROXANA ESPINOZA COLLANTES

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO

Call. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: SOLICITO RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO Y PAGO DEL MISMO

Referencia: OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

De mi mayor consideración;

Me dirijo a usted adjuntando el OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME que la Dirección de Compras Electrónicas le remite al jefe de la OCI de la Municipalidad Provincial de Huaura, señora **ROSA YESENIA AGUILA ZELADA** donde se solicita el cumplimiento del pago de la orden de compra OCAM-2022-301371-25-1, Orden de compra física N° 000146

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión **EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022**, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de las múltiples comunicaciones.

Por tanto, solicitamos a su despacho realizar las acciones correspondientes para que cancelen esa factura pendiente

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Alay G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

Pd.

CC

Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho

Sr. Julio Victor Carbajal Romero - jefe de la Oficina de Contabilidad

Rosa Yesenia Aguilar Zelada - jefe del Órgano de Control Institucional

ANEXO 5

Carta N.º 07102026-1, del 07/10/2026, dirigida al Alcalde (DOC 2621771 – EXP 655163)

Lima, 07 de Octubre de 2026

CARTA N.º 07102026-1-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señor

SANTIAGO YURI CANO LA ROSA

Alcalde Provincial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

Atención: Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

ASUNTO: RECLAMO FORMAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), pendiente desde **julio de 2022**, más intereses legales.

REFERENCIAS:

- a) Orden de Compra física N.º 000146, del 04 de julio de 2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06 de julio de 2022.
- b) Guía de Remisión EG01-6, del 20 de julio de 2022 (bienes recibidos por la Municipalidad).
- c) Factura Electrónica E001-17, del 14 de octubre de 2022, por **S/ 5,223.39**.
- d) Expediente SIAF N.º 3619-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaura.
- e) Expediente N.º 00655163 del Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023, y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023).
- f) Oficios de PERÚ COMPRAS: N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM; N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (14/02/2024); N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (26/03/2024); N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (28/05/2024); y **N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME (21/07/2026)**, este último **con copia a su despacho**.
- g) Nuestras cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024), N.º 20092024-1 (20/09/2024), y las del 13 de marzo de 2025 (Carta N.º 13032025), 28 de abril de 2025 (Carta N.º 28042025), 02 de julio de 2026 (Carta N.º 355-2026) y 03 de agosto de 2026 (Carta N.º 356-2026), **todas sin respuesta**.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a usted, en su calidad de **titular de la entidad**, para presentar un **RECLAMO FORMAL** y **exigir el pago** de una deuda que la Municipalidad

mantiene con nuestra empresa **desde hace más de tres (3) años**, por bienes que **entregamos, que la Municipalidad recibió y que no ha pagado**.

Nos dirigimos directamente a su despacho porque **la Oficina General de Administración y Finanzas no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones**, y porque **usted ya fue notificado formalmente** por PERÚ COMPRAS de este incumplimiento mediante el Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10, Llantas, Neumáticos y Accesorios), la Municipalidad nos adjudicó la compra de **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06/07/2022), por un total de **S/ 5,223.39**.

1.2. Cumplimos con la entrega. Los bienes fueron entregados con la Guía de Remisión EG01-6 del **20 de julio de 2022**, que lleva el **sello de recepción** de la Municipalidad. Emitimos la Factura Electrónica **E001-17** por **S/ 5,223.39**. Además, entregamos nuestra Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta, con nuestro Código de Cuenta Interbancario (CCI).

1.3. Han pasado más de tres (3) años y dos (2) meses desde la entrega, y no hemos recibido ningún pago.

2. LO QUE MUESTRA EL SIAF DE LA PROPIA MUNICIPALIDAD

2.1. Según la consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la Municipalidad Provincial de Huaura (Anexo 5), la operación registra lo siguiente:

Fase	Fecha	Documento	Monto
Compromiso	04/07/2022	Orden de Compra N.º 146	S/ 5,223.39
Devengado	09/11/2022	—	S/ 5,223.39
Rebaja del compromiso y del devengado	30/12/2022	Memorándum N.º 472-2023-OGAF	- S/ 1,741.12
Girado	26/01/2023	Documento N.º 0103	S/ 3,482.27

2.2. Esto revela **dos hechos graves**:

- **a) Se registró un giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023 que nuestra empresa NUNCA recibió.** No ha habido abono en nuestra cuenta ni hemos recibido cheque alguno. Es indispensable saber **a quién, cómo y a qué cuenta** se hizo ese giro.

- **b) Se rebajaron S/ 1,741.12 del monto adeudado sin que se nos notificara nada.** Nunca recibimos comunicación alguna sobre penalidades, observaciones a la entrega u otro motivo que justifique descontar ese monto. La Orden de Compra y la factura son por **S/ 5,223.39**, y ese es el monto que se nos debe.

2.3. Además, la propia Municipalidad **reconoció internamente la existencia de esta deuda.** En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un “**informe sobre estado de pago a proveedores**” (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023), y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó para informe (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023, Expediente N.º 00655163). Cuando acudimos a la Municipalidad, se nos dijo que el expediente había pasado a la Oficina de Logística y que **se había extraviado. El extravío de un expediente interno no extingue la obligación de pagar.**

3. TRES AÑOS DE RECLAMOS Y CINCO REQUERIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS IGNORADOS

3.1. Nuestros reclamos. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance:

- **29/09/2023 y octubre de 2023:** visitas presenciales a la Oficina General de Administración y Finanzas.
- **2023 y 2024:** Cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024) y N.º 20092024-1 (20/09/2024) a PERÚ COMPRAS, y carta a la **Defensoría del Pueblo** (24/05/2024).
- **13/03/2025 y 28/04/2025:** cartas a la Oficina General de Administración y Finanzas, con copia a su despacho, a la Oficina de Logística y al Órgano de Control Institucional.
- **02/07/2026 y 03/08/2026:** Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026 a la Oficina General de Administración y Finanzas.

Ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida por la Municipalidad.

3.2. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en CINCO oportunidades. El ente rector de los Catálogos Electrónicos ha verificado una y otra vez que la orden de compra está “**ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**”, y ha actuado así:

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM	2023	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requiere informar en 7 días hábiles los motivos del incumplimiento del pago. Sin respuesta.
N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	14/02/2024	Órgano de Control Institucional	Informa el incumplimiento y pide acciones de control.

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	26/03/2024	Contraloría General de la República	Informa el incumplimiento y recuerda la obligación de pagar en 10 días y de reconocer intereses legales .
N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	28/05/2024	Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requerimiento reiterativo: informar o pagar en 7 días hábiles .
N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME	21/07/2026	Órgano de Control Institucional, con copia al Alcalde	Corroborar el incumplimiento y lo califica como posible falta grave de los funcionarios.

Han pasado más de dos (2) años desde el primer requerimiento de PERÚ COMPRAS, y la Municipalidad sigue sin pagar. No estamos ante un descuido: estamos ante una **negativa sostenida e injustificada a pagar**, conocida por la Gerencia, la Oficina General de Administración y Finanzas, el Órgano de Control Institucional, la Contraloría y su propio despacho.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

4.1. PERÚ COMPRAS ya determinó que la Municipalidad incumple. El ente rector de los Catálogos Electrónicos verificó, en cada uno de sus cinco oficios, que la orden de compra está en estado de conformidad retrasada. En su último oficio verificó en su plataforma que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** y concluyó expresamente: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*. También precisó que *“no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones”* (Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, Anexo 7). **No se trata de una opinión de nuestra empresa: es la constatación oficial de la autoridad competente.**

4.2. La Municipalidad está obligada a pagar, y en plazos cortos. Con el perfeccionamiento de la orden de compra, la Municipalidad quedó obligada a otorgar la conformidad y a pagar:

- Según la normativa vigente al emitirse la orden, el **numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF**, establece —como lo recordó PERÚ COMPRAS a la Contraloría en su Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— que la Entidad debe pagar **“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”**.
- La **Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, hoy vigente y citada por PERÚ COMPRAS, mantiene esta obligación: la conformidad se emite en un plazo máximo de **siete (7) días** desde la recepción (**numeral 144.3 del**

artículo 144 de su Reglamento) y el pago se realiza en un plazo máximo de **diez (10) días hábiles** luego de la conformidad, prorrogable solo por cinco (5) días hábiles **previa justificación (numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley).**

Bajo cualquiera de los dos regímenes, **el plazo venció hace casi tres (3) años.**

4.3. El retraso en el pago es una falta grave de los funcionarios. El numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069 establece que **constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o de quien haga sus veces, “el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”.** Y agrega: **“Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción”.** Es decir, si nos vemos obligados a demandar a la Municipalidad, **la falta de los funcionarios responsables pasa a ser muy grave.**

4.4. La Municipalidad debe pagar intereses legales. El mismo numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento dispone: **“En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”.** Tras más de tres años de demora, **reclamamos esos intereses.**

4.5. La Municipalidad tampoco ha actualizado la orden de compra. Conforme al numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación de los Catálogos Electrónicos, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 006119-2024, la Entidad **está obligada a mantener actualizados los estados de la orden de compra y de sus entregas.** La orden sigue figurando como **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** cuatro años después.

4.6. La falta de presupuesto o el cambio de ejercicio no son excusa. Si la deuda corresponde a un ejercicio anterior, el **Decreto Supremo N.º 017-84-PCM**, que regula el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, obliga a la Municipalidad a **reconocer el crédito y pagarlo** con cargo a su presupuesto vigente. **Lo que no puede hacer es no pagar.**

4.7. El giro no recibido y la rebaja no notificada deben ser explicados. Un giro de S/ 3,482.27 registrado en el SIAF que **nunca llegó a nuestra empresa**, una rebaja de S/ 1,741.12 **no sustentada ni notificada** y un expediente interno **“extraviado”** son hechos que **comprometen la responsabilidad administrativa, civil y eventualmente penal** de los funcionarios a cargo, y que corresponde investigar al **Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República.**

4.8. Derecho de petición. El silencio de la Municipalidad ante nuestras cartas vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú** y en el **TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.**

5. LO QUE EXIGIMOS

Por lo expuesto, **EXIGIMOS** que, en un plazo **no mayor de diez (10) días hábiles** desde la recepción de la presente:

1. Se nos **informe por escrito y con documentos** sobre el **giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023** (Documento N.º 0103): **beneficiario, medio de pago** (cheque, carta orden o abono), **cuenta de destino, fecha de cobro y constancia** correspondiente. Si ese giro **no fue cobrado** o fue **revertido**, se proceda a **girarlo nuevamente a nuestra cuenta**.
2. Se nos entregue **copia del Memorándum N.º 472-2023-OGAF** y de todo documento que sustente la rebaja de **S/ 1,741.12**. Si no existe una penalidad debidamente notificada, se **restituya ese monto** y se pague.
3. Se **pague el íntegro de la deuda, S/ 5,223.39**, mediante abono en nuestra cuenta, cuyo CCI consta en nuestra Carta de Autorización (Anexo 4), **más los intereses legales** desde la fecha en que el pago debió efectuarse.
4. Si la Municipalidad considera que debe seguirse el procedimiento de **reconocimiento de crédito devengado** (D.S. N.º 017-84-PCM), se **inicie de inmediato** y se nos informe el número de expediente y su estado.
5. Se nos informe el **estado del Expediente N.º 00655163** y el nombre del **funcionario responsable** de su atención.
6. **SOLICITAMOS EXPRESAMENTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO** de pago de la Orden de Compra N.º 000146 / OCAM-2022-301371-25-0, que se nos informó **extraviado**, conforme al TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Para ese fin **adjuntamos copia de todos los antecedentes en nuestro poder** (Anexos 1 a 7): orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, carta de autorización de abono (CCI), consulta SIAF, trámite interno y oficio de PERÚ COMPRAS. Los demás antecedentes —nuestras cartas anteriores y los oficios de PERÚ COMPRAS de 2023 y 2024— **ya obran en poder de la Municipalidad**, pues fueron dirigidos a ella.

6. RESERVA DE ACCIONES

Este es nuestro **último requerimiento por la vía administrativa**. De no recibir el pago o una respuesta documentada dentro del plazo indicado, **procederemos sin más aviso a:**

- Iniciar las **acciones legales** para el **cobro de la deuda (S/ 5,223.39), los intereses legales y la indemnización por daños y perjuicios**, por la vía que corresponda. Les recordamos que, conforme al **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069**, el inicio de acciones legales por el contratista **convierte la falta de los funcionarios responsables en falta muy grave**.
- Presentar **denuncia ante la Contraloría General de la República** —que ya conoce el caso desde marzo de 2024 por el Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— y solicitar al **Órgano de Control Institucional** la **determinación de responsabilidades**, en particular por el **giro de S/ 3,482.27 no recibido y la rebaja de S/ 1,741.12 no sustentada**.
- Informar a **PERÚ COMPRAS** de la persistencia del incumplimiento, para las acciones que correspondan conforme al **literal e) del numeral 9.6 de la**

Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS, y acudir nuevamente a la Defensoría del Pueblo.

Somos una pequeña empresa peruana que **cumplió con entregar lo que la Municipalidad pidió**. Lo único que exigimos es que la Municipalidad **cumpla con pagar lo que debe**.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583


Alby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

C.c.:

- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas.
- Sra. Milagros Mena Campos – Gerencia Municipal.
- Sra. Wendy Lisbeth Huado Pichilingue – Jefa de la Oficina de Contabilidad.
- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Oficina de Tesorería.
- Sr. Ronald David Claros Meza – Jefe de la Oficina de Abastecimiento.
- Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada – Jefa del Órgano de Control Institucional.

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Orden de Compra física N.º 000146 y OCAM-2022-301371-25-0.
- **Anexo 2:** Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad.
- **Anexo 3:** Factura Electrónica E001-17, por S/ 5,223.39.
- **Anexo 4:** Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).
- **Anexo 5:** Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
- **Anexo 6:** Trámite del Expediente N.º 00655163 (Memorándum N.º 000836-MPH/GM y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF).
- **Anexo 7:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

Nota: Por disposición de la Directiva N.º 01-2021-MPH, se adjuntan solo los anexos principales (máximo 20 folios). Los demás documentos citados ya obran en poder de la Municipalidad: nuestras Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026, y los Oficios N.º 12475-2023 y N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, dirigidos a la Oficina General de Administración y Finanzas. Los presentaremos nuevamente si su despacho lo requiere.